comunidad_id: CDP-002
nombre: Comunidad Plaza Mayor 7

> **Aviso de contenido sintético.** Este documento es material de demostración para un ejercicio de portfolio. La comunidad, las personas, la notaría, las direcciones, los datos registrales y catastrales que aparecen a continuación son íntegramente ficticios e inventados a estos efectos. Cualquier coincidencia con una comunidad de propietarios, escritura o persona real es involuntaria.

ESCRITURA DE DIVISIÓN HORIZONTAL Y ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS "PLAZA MAYOR 7"

En Villalmendro de la Vega (municipio ficticio), a veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, ante mí, Don Escribano Ejemplo Vidal, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla-Ejemplo, con residencia en Villalmendro de la Vega, comparece:

Doña Remedios Ficticia Otero, mayor de edad, viuda, con NIF ficticio 00000001-Y, propietaria única de la finca que se dirá.

EXPONE

I. Que es dueña en pleno dominio del edificio sito en Villalmendro de la Vega, Plaza Mayor, número 7 (dirección ficticia), edificio entre medianeras de cinco plantas sobre rasante más planta baja, con referencia catastral ficticia 0000000AB0000A0002XX, inscrito en el Registro de la Propiedad ficticio de Villalmendro de la Vega, al tomo 000, libro 000, folio 000, finca registral número 00001.

II. Que el edificio consta de planta baja destinada a un local comercial, cinco plantas de viviendas con dos viviendas por planta, y planta de cubierta no habitable de uso exclusivamente técnico. Las viviendas de la planta quinta disponen de una terraza a la que se accede exclusivamente desde su propio interior, resultante del retranqueo de la fachada posterior en la última planta.

III. Que carece de ascensor en el momento de esta escritura, sin perjuicio de que la Comunidad pueda acordar su instalación con arreglo a la Ley.

IV. Que procede a otorgar la división horizontal del edificio conforme al artículo 396 del Código Civil y a la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, con arreglo a la siguiente relación de fincas y coeficientes:

- Local Comercial (bajo): coeficiente 12,00%.
- Piso 1º Izquierda: coeficiente 9,20%.
- Piso 1º Derecha: coeficiente 8,90%.
- Piso 2º Izquierda: coeficiente 8,80%.
- Piso 2º Derecha: coeficiente 8,60%.
- Piso 3º Izquierda: coeficiente 8,70%.
- Piso 3º Derecha: coeficiente 8,50%.
- Piso 4º Izquierda: coeficiente 8,60%.
- Piso 4º Derecha: coeficiente 8,40%.
- Piso 5º Izquierda, con terraza propia de 14 m²: coeficiente 9,15%.
- Piso 5º Derecha, con terraza propia de 12 m²: coeficiente 9,15%.

La suma de los coeficientes de las diez viviendas y el local asciende al cien por cien (100%) de la propiedad.

Y estando conforme, otorga la presente escritura de división horizontal, a la que incorpora los siguientes:

ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Artículo 1º. Régimen aplicable. La Comunidad de Propietarios "Plaza Mayor 7" se rige por el título constitutivo, por los presentes estatutos, por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, y supletoriamente por el Código Civil y demás disposiciones de aplicación. En todo lo no expresamente regulado en estos estatutos, se estará al régimen legal vigente en cada momento.

Artículo 2º. Elementos comunes. Son elementos comunes el solar, la cimentación, la estructura portante, las fachadas principal y posterior con sus revestimientos, la cubierta, el portal, la escalera, el patio de luces, y las instalaciones generales de agua, electricidad, gas y saneamiento hasta su entrada en cada vivienda o local.

Artículo 3º. Elementos privativos. Son privativos las viviendas y el local comercial, con sus instalaciones interiores desde el punto de entrada de las redes generales.

Artículo 4º. Fachada. La fachada es elemento común. La instalación de toldos, aparatos de climatización o rótulos visibles desde la Plaza Mayor requerirá autorización previa de la Junta. El local comercial de planta baja podrá instalar el rótulo de su actividad en la zona de fachada correspondiente a su propio frente, sujeto a lo dispuesto en la ordenanza municipal de la Plaza Mayor y a la aprobación de la Junta en cuanto a dimensiones y ubicación.

Artículo 5º. Instalaciones generales. Las redes generales de agua, electricidad, gas y saneamiento son comunes hasta su punto de entrada o llave de corte en cada vivienda o local; a partir de ese punto, las instalaciones y derivaciones son privativas de cada propietario.

Artículo 6º. Obras en elementos privativos que afecten a elementos comunes. Ningún propietario podrá ejecutar obras que afecten a la estructura, a las instalaciones generales o a cualquier elemento común sin autorización previa de la Junta, tratándose especialmente con cautela las reformas en las viviendas del edificio dada su antigüedad, pudiendo la Junta exigir informe técnico previo cuando la obra afecte a elementos estructurales.

Artículo 7º. Ruidos y actividades molestas. Se prohíbe el ejercicio de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas en las viviendas y en el local comercial, así como la producción de ruidos que excedan de los niveles de tolerancia habituales entre las veintidós horas y las ocho horas.

Artículo 8º. Uso de elementos comunes: patio de luces y escalera. Queda prohibido depositar objetos, bicicletas o enseres en el patio de luces, el portal o los rellanos de escalera, salvo autorización expresa de la Junta para casos puntuales.

Artículo 9º. Derramas y fondo de reserva. La Comunidad mantendrá el fondo de reserva legalmente exigible. Las derramas extraordinarias se distribuirán conforme al coeficiente de participación de cada finca, salvo que la naturaleza de la obra justifique un reparto distinto conforme a la Ley. Se hace constar expresamente que, dada la antigüedad del edificio, es previsible que a lo largo de los años sea necesario acometer derramas para actualización de las instalaciones generales, sin que ello suponga alteración del régimen de reparto aquí establecido.

Artículo 10º. Junta de propietarios y administración. La Junta ordinaria se reunirá una vez al año para aprobar cuentas y presupuesto. La administración podrá recaer en un propietario o en un profesional colegiado; a la fecha de la última renovación del cargo consta como administradora Gestión Ficticia de Fincas, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en administracion@ejemplo.com.

Así lo otorga y firma la compareciente, de lo que yo, el Notario, doy fe.

(Fin del extracto. Siguen en el original diligencias de protocolización, omitidas en este documento de demostración.)